

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 919/2535

นางชมเอ็ง แซ่ลิ้ม

ผู้ร้อง

นายไพกิจ พลภาณุมาศ

ผู้คัดค้าน

นายไพกิจ พลภาณุมาศ ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่า ที่ดินพิพาทที่ผู้ร้องอ้างว่าได้ครอบครองปรปักษ์ คือ ที่ดินโฉนด เลขที่ 2305 ตำบลบ้านนา (ดงยาง) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นั้น ผู้ร้องได้อ้างโฉนดที่ดินผิดไป ความจริงแล้วเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 2306 ตำบลบ้านนา (ดงยาง) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งผู้คัดค้านไม่ทราบมาก่อนว่าคำร้องของ ผู้ร้องอ้างเลขที่โฉนดที่ดินผิดและผู้คัดค้านได้หลงข้อต่อสู้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อให้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นในคดีให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม ผู้คัดค้านจึงขอยื่นสำเนารับรองถูกต้องของโฉนดที่ดิน เลขที่ 2305 และ 2306 ดังกล่าว ปรากฏตามภาพถ่ายท้ายคำร้อง ของศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2) และ มาตรา 88 วรรคท้าย โปรดอนุญาตและพิพากษายกคำร้อง ของผู้ร้องเสีย หรือหากศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงในสำนวน ไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้น สืบพยานใหม่แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งต่อไป

หมายเหตุ ผู้ร้องยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2305ตำบลดงยาง (บ้านนา) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บางส่วนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา ซึ่งอยู่ด้านทิศ

ตะวันตก ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางซิมเอ็งแซ่ลิ้ม ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านฎีกา (อันดับ 118)

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 124)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเป็นต้องสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องนี้จากผู้ร้องก่อนจึง
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้ด้วย ส่วนการสั่งคำร้องนี้จะได้อรรถนัย สั่ง
ในคำพิพากษา

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเป็นต้องสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องนี้จากผู้ร้องก่อนจึง
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้ด้วย ส่วนการสั่งคำร้องนี้จะได้อรรถนัย สั่ง
ในคำพิพากษา

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น